رقم القضية في المحكمة الإدارية ٢٩٣٩ لعام ١٤٤٣هـ
رقم القضية في محكمة الاستئناف الإدارية ٥٩٧٥ لعام ١٤٤٣هـ
تاريخ الجلسة ١٤٤٤/٥/١٩هـ

المَوضُوعَاتُ

تأديب - مدني - دعوى تأديبية - مخالفة داخل العمل - المبالغة في تثمين العقارات المنزوعة - انتفاء البينة - طبيعة تقدير العقارات - انتفاء المخالفة.

مطالبة هيئة الرقابة ومكافحة الفساد معاقبة المدعى عليهم تأديبياً؛ لتقصيرهم في عملهم بالمبالغة في تثمين العقارات المنزوعة - تقدير العقارات هو من قبيل القيميات التي لابد فيها من تفاوت تقديرها بين الأذهان - النظام لم يتضمن اشتراط إلمام كل أعضاء لجنة التقدير بالأسعار السائدة للعقارات المنزوعة، باعتبار اختلاف تخصصاتهم؛ مما يستتبع معه اختلاف تقديرهم لسعر العقار المنزوع - مخالفة تثمين المدعى عليهم لما اعتمد لاحقاً من تقدير لا يعد دليلاً على وجود المخالفة؛ لأن التثمين المعتمد إنما جاء لاحقاً، وهو مبني على رأي لجنة أخرى - استناد المدعية إلى تحفظ بعض أعضاء اللجنة على السعر المقدر لا يعد دليلاً موصلاً بذاته على تقصير المدعى عليهم - اتهام المدعى عليهم جاء غير دقيق في تحديد مدى تقصير كل واحد منهم ومدى مسؤوليته، إذ الاتهام يبنى على الجزم واليقين، لا على مجرد الشك والتخمين - أثر ذلك: رفض الدعوى.

مُستَندُ الحُكمِ

- القاعدة الفقهية: (الأصل براءة الذمة).
- نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٥) وتاريخ ١٤٢٤/٣/١١هـ.
- اللائحة التنفيذية لنظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٥٤) وتاريخ ١٤٣٧/٢/١١هـ.

الوَقَائِعُ

تتلخص وقائع هذه الدعوى -الموصلة للحكم- في أن ممثل المدعية أقام هذه الدعوى بتاريخ ١٤٤٣/٦/٢٧هـ بصحيفة دعوى تضمنت قرار الاتهام رقم (٢٥٩/ت) لعام ١٤٤٣هـ ضد كل من: ١-المدعى عليه الأول (...) وموطنه مدينة أبها، وكان يعمل بوظيفة مشرف نسخ بالمرتبة العاشرة بفرع وزارة العدل بمنطقة عسير ومتقاعد حالياً. ٢-المدعى عليه الثاني (...) وموطنه مدينة أبها، وكان يعمل بوظيفة مستشار بالمرتبة الثانية عشرة بإمارة منطقة عسير ومتقاعد حالياً. ٣-المدعى عليه الثالث (...) وموطنه مدينة أبها، ويعمل بوظيفة رئيس كتاب ضبط بالمرتبة الحادية عشرة بفرع وزارة العدل بمنطقة عسير. ٤-المدعى عليه الرابع (...) وموطنه مدينة أبها، ويعمل بوظيفة باحث قضايا بالمرتبة السابعة بإمارة منطقة عسير. ٥-المدعى عليه

الخامس (...) وموطنه مدينة أبها، وكان يعمل بوظيفة باحث قضايا بالمرتبة السابعة بأمانة منطقة عسير ومتقاعد حالياً. ٦-المدعى عليه السادس (...) وموطنه محافظة خميس مشيط، ويعمل بوظيفة رئيس كتاب ضبط بالمرتبة الحادية عشرة بالمحكمة الجزائية بخميس مشيط. ٧-المدعى عليه السابع (...) وموطنه مدينة أبها، ويعمل بوظيفة مهندس ميكانيكي بالمرتبة الحادية عشرة بفرع وزارة النقل والخدمات اللوجستية بمنطقة عسير. ٨-المدعى عليه الثامن (...) وموطنه محافظة خميس مشيط، ويعمل بوظيفة وكيل الأمين للتخطيط العمراني بالمرتبة الثالثة عشرة بأمانة منطقة عسير. وذلك أنهم في عام ١٤٤٠هـ وما قبله وبصفتهم موظفين رسميين يعملون أعضاء في لجان التثمين للعقارات المنزوعة لصالح مشاريع طرق بمنطقة عسير -وهي تقاطع طريق وادي بن هشبل مع طريق الرديف الشمالي، ومشروع طريق الرديف الشمالي لطريق أبها بمحافظة خميس مشيط (المرحلة الثانية) مع الوصلة الرابطة لطريق المحالة وتقاطع طريق التعاون مع طريق الرديف بمنطقة عسير- ارتكبوا مخالفة تقصيرية تتمثل في قيامهم بتقدير أسعار تلك العقارات في محاضر التقدير المرفقة تزيد عن السعر العادل المستحق لكل عقار -طبقاً لما حددته اللجنة الرقابية- وذلك نتيجة عدم بذلهم العناية اللازمة لتحري الأسعار العادلة وتطبيقها؛ مخالفين بذلك للمادة الأولى والرابعة من نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار ولائحته التنفيذية، ومخالفتهم كذلك للأمر السامي رقم (١٩٦٠٥) وتاريخ ١٤٢٩/٥/٢٥هـ المتضمن: "بأن تضع لجان

التقدير في اعتبارها إبراء الذمة والمحافظة على أموال الدولة"، والأمر السامي رقم (٩٨٤٩) وتاريخ ١٤٢٩/١٢/١٣هـ المتضمن: "التأكيد على أن تكون التقديرات عادلة ووفقاً للأسعار السائدة بالمنطقة"، فتمت المخالفة منهم بناءً على ذلك، ثم ساق قرار الاتهام جملة من الأدلة التي يؤسس بها التهم الموجهة بحق المدعين السالف ذكرهم، وقد ورد من ضمنها الآتي: ١-محاضر التقدير وإعادة التقدير الموقعة من قبل أعضاء لجان التقدير بموافقتهم على الأسعار محل المبالغة الزائدة عن قيمة تلك العقارات الفعلية.٢-ما تضمنته نتائج تحقيقات اللجنة الرقابية التي أوضحت الأسعار العادلة لتلك العقارات والموافق على نتائجها من قبل المقام السامي على النحو الموضح بالتقرير وبيانات الأسعار. ٣-ما جاء في اعتراض وزارة النقل والخدمات اللوجستية ووزارة المالية على الأسعار المحددة من قبل المتهمين للمبالغة فيها وزيادتها عن القيمة المستحقة لتلك العقارات. ٤-قيام المتهمين المذكورين بإعطاء تقديرات لتلك العقارات دون معايير منطقية وبالزيادة عن قيمة العقارات الواقعية التي حددتها اللجنة الرقابية وفق بيانات الأسعار المرفقة السائدة في ذلك الوقت، إضافةً إلى أن المتهمين المذكورين قد خالفوا زملاءهم في اللجنة الذين تحفظوا على الأسعار لرؤيتهم أنها زائدة عن المستحق. وانتهى قرار الاتهام إلى طلب إيقاع الجزاء التأديبي المناسب بحق المدعى عليهم استناداً للمواد (٣٢، ٣٣، ٤١) من نظام تأديب الموظفين والمادة (٦) من مدونة قواعد السلوك الوظيفي وأخلاقيات الوظيفة العامة. وبقيد تلك الصحيفة دعوى بالرقم المبين بمطلع الحكم، عقدت الدائرة لنظرها عدة جلسات

عبر خدمة الجلسات القضائية الإلكترونية وفق ما هو مدون بمحاضر الضبط، وفيها حضر ممثل المدعية وأحال على ما ورد في قرار الاتهام، كما قدم كل واحد من المدعى عليهم دفوعه على قرار الاتهام -محل الدعوى- وما رآه سنداً لدفاعه، وقد تلخصت إجابة المدعى عليهم ودفوعهم فيما يلي: المدعى عليه الأول (...) ذكر بأنه لم يشارك في أي لجنة مع من ذُكرت أسماؤهم في قرار الاتهام محل الدعوى، لكنه قد شارك في لجنة أخرى في مشروع طريق وادي بن هشبل فقط، كما أنه لم يقصّر في التحري عن الأسعار؛ وذلك أنه قام بزيارة مكاتب العقار في حينه، ثم استرشد برأي مندوبي الخبرة الرسميين مع اللجنة المكلفين من قبل الغرفة التجارية، وأنه كان يتبع أثناء التقدير المقاييس والمعايير بطريقة المقارنة بين التكلفة والدخل ومواصفات وخصائص العقار، وقد كان التقدير حسب الزمان والمكان، وقد وقفت اللجنة عدة مرات على الموقع، وتم اتفاقها بالإجماع على التسعيرات المبدئية والنهائية، وأما ما جاء في اعتراض مندوبي وزارتي النقل والمالية، فإن أعضاء اللجنة المشاركين معه كانوا متفقين معه على التقدير، إلا أنهم تحفظوا بعد أن استلم صوراً من محاضر التثمين ورفعها لوزارة العدل، ولم تجتمع اللجنة بعد التحفظ استناداً إلى الفقرة (٢) من المادة (١٥) من اللائحة التنفيذية لنظام نزع الملكية والتي نصها: "تُعِدّ لجنة التقدير محضراً تدون فيه جميع المداولات والقرارات التي تتوصل إليها، وتبين فيه العقارات محل البحث ومشتملاتها وبيان المبلغ الإجمالي للتعويض، وأسماء الأعضاء المعترضين على التقدير ومقدار ما يرونه من تقدير وسبب اعتراضهم ويوقعه جميع أعضاء

اللجنة"، كما أنه لم يتجاوز الأوامر السامية ونظام نزع الملكية ولائحته التنفيذية، ولم يقم بتوقيع أي محضر تثمين إلا بعد رفعه لمرجعه الوظيفي -وزارة العدل- لأخذ التوجيه منها إما بالتوقيع أو تعديل السعر، والذي تحدده الوزارة أو بالتحفظ، وذلك بموجب الخطابين رقم (٣٧/١٩٣٦٢٠٢) ورقم (٣٧/١٩٣٦٤٥٧) وكلاهما في تاريخ ١٤٣٧/٥/٢١هـ، وقد قام برفعها للوزارة استناداً إلى الأمر السامي رقم (١٩٦٠٥) وتاريخ ١٤٣٤/٥/٢٥هـ الذي نص في الفقرة الرابعة منه على الآتي: "تكليف مندوبي الوزارات الذين يشاركون في لجان الحصر والتقدير لمشاريع الدولة بالرجوع لمراجعهم وأخذ الموافقة رسمياً على التوقيع على تلك المحاضر بعد مراجعتها وإجازتها من الجهة المختصة بكل وزارة"، وذكر بأنه لم يخالف زملاءه في تلك اللجنة وكل ما حصل أنهم غيروا رأيهم -دون علمه- بعد رفع بعض المحاضر من قبله لوزارة العدل، وأنه يطلب الأخذ بالأدلة التي أرفقها برده، وهي أوراق التثمين المبدئية وجداول التسعيرة النهائية التي على أوراق رسمية لإدارة الطرق ومحاضر التثمين التي نصت على الوقوف على الطبيعة والتحري عن الأسعار السائدة في المنطقة، وذكر بأنه ورد في الفقرة (٣) من المادة (٩) من نظام نزع الملكية الآتي: "تنعقد اللجنة بحضور جميع الأعضاء وتتخذ قراراتها بالأغلبية"، كما ورد بالفقرة رقم (١) من المادة (١٥) من اللائحة التنفيذية لذات النظام ما نصه: "تتولى الجهة صاحبة المشروع مهمة تنسيق عمل لجنة التقدير والدعوة إلى اجتماعها، ولا تكون اجتماعات اللجنة صحيحة إلا بحضور جميع أعضائها وتتخذ قراراتها بأغلبية أصوات الأعضاء"،

ويفهم من ذلك أن الأقلية لا اعتبار لقرارها، وبذلك فلم ينبني على المحاضر التي وقعها أي أثر ولم يصرف بموجبها أي مبلغ، وأما ما يخص تقرير اللجنة الرقابية الذي ذكر في قرار الاتهام وأن نتائجه موافق عليها من المقام السامي، فإنه لم يوضح في قرار الاتهام تاريخ وقوف اللجنة الرقابية أو رقم وتاريخ الأمر السامي، أو تاريخ اكتشاف المخالفة -تحديداً- إن وجدت، وقد كان وقوفه على الموقع ضمن اللجنة المشاركة معه بتاريخ ١٤٣٦/٨/١٤هـ وتاريخ ١٤٣٧/١/٢٧هـ، وكان ذلك التقدير وقت وقوف اللجنة استناداً إلى المادة العاشرة الفقرة (٢/أ) من نظام نزع الملكية والتي نصها: "يكون تقدير التعويض عن العقار على أساس قيمته وقت وقوف لجنة التقدير على العقار المراد نزع ملكيته"، وطلب الحكم بإسقاط الدعوى ورفضها. فيما تمثل ملخص إجابة المدعى عليه الثاني (...) فيما يلي: أنه يطعن في صحة ما ورد بقرار الاتهام، وذلك أنه لم تكن هناك مبالغة في تقدير الأسعار في تلك الفترة قبل عام ١٤٤٠هـ، وقد كان التقدير بمشاركة زملائه وهم من ذوي الخبرة والمعرفة ومؤهلين من قبل الهيئة السعودية للمقيّمين العقاريين، وقد تم ذلك باجتهاد منهم في تقدير السعر العادل مقارنة بالعقارات المماثلة في المواقع القريبة، واللجنة كانت حريصة على عدم بخس الناس حقوقهم المعصومة لإبراء الذمة ولا تؤاخذ اللجنة بعد اجتهادها، لاسيما وأن المواقع استثمارية وتجارية وعوائدها السنوية عالية، كما أن زملاءه الذين تحفظوا على سعر التقدير إنما كان ذلك بناءً على توجيههم من قبل مراجعهم بالتحفظ، وأما ما يتعلق بنتائج تحقيقات اللجنة الرقابية، فإنها ليست

دليلاً قاطعاً بوجود مبالغة في التقدير، وذلك أنه لو وقفت لجنة أخرى لخالفت تقدير اللجنة الرقابية لكون المسألة تقديرية، ويطلب رد الدعوى لعدم استنادها لأدلة قاطعة وواضحة. فيما تمثل ملخص إجابة المدعى عليه الثالث (...) فيما يلي: بأنه ورد إليه خطاب من مرجعه -وزارة العدل- برقم (٣٧/٢٣٩٧٧٠٧) وتاريخ ١٤٣٧/٨/٢هـ بترشيحه للمشاركة في أعمال لجنة تقدير مشروع الرديف الشمالي المرحلة الثانية، وتم إبلاغ فرع وزارة النقل بذلك بناءً على المادة السابعة من نظام نزع الملكية، ثم تم تحديد موعداً للوقوف، وتم وقوف جميع أعضاء اللجنة في التاريخ المحدد، وتم اتفاق جميع الأعضاء على التقدير الوارد في المحاضر المعدة بذلك بتاريخ ١٤٣٨/٣/١هـ، وقد تم تزويد كل مندوب بنسخة من المحاضر لرفعها للمرجع لأخذ الموافقة عليها وفقاً لما ورد في الفقرة الرابعة من الأمر السامي رقم (١٩٦٠٥) وتاريخ ١٤٣٤/٥/٥هـ، وعليه فقد تم رفع تلك المحاضر من قبله لوزارة العدل والتي عددها (٥٤) محضراً بالخطاب رقم (٣٨/١٧٠٣٤٥١) وتاريخ ١٤٣٨/٥/٨هـ، وعادت الأوراق بخطابات الوزارة المتضمنة: بأنه بعد عرض المحاضر المشار إليها على لجنة مراجعة تقديرات العقارات المنزوعة قامت بدراستها وأعدت محاضرها المتضمنة الموافقة على التوقيع على بعض المحاضر والتحفظ على البعض الآخر وفق ما رأت لجنة المراجعة بالوزارة حسب الخطابات المرفق صورها بالمذكرة، وبناءً على ذلك فإن التوقيع على تلك المحاضر قد جاء بتوجيه الجهة المختصة بمرجعه الوظيفي، وذكر بأنه تم منه الاجتهاد أثناء الوقوف مع اللجنة، وبعد السؤال والتحري عن التقديرات السائدة

حسب الزمان والمكان والأخذ بمعيار المقارنة (القيمة السوقية)، وقد رأت اللجنة براءةً للذمة مناسبة عدالة تلك التقديرات حسب الزمان والمكان، وذكر بأنه بناءً على تحفظ مندوب الجهة صاحبة المشروع ومندوب وزارة المالية بعد الرجوع لمراجعهم والتوجيه بذلك، فقد تم صدور قرار من صاحب الصلاحية بتشكيل لجنة لإعادة تقدير تلك العقارات بناءً على المادة التاسعة من نظام نزع الملكية، وبناءً على صدور ذلك القرار فقد ألغيت أعمال اللجنة الأولى التي كان عضواً فيها والتي لم تسر آثارها النظامية، وذكر بأنه نظراً لحسن النية والاجتهاد في التقدير وعدم القصد في ارتكاب الخطأ والحرص على براءة الذمة سابقاً ولاحقاً أمام الله ﷻ، ثم أمام المسؤول فإنه يطلب رد الدعوى. فيما تمثل ملخص إجابة المدعى عليه الرابع (...) فيما يلي: بأن اللجنة لم تخالف ما نص عليه نظام نزع الملكية أو التعليمات بذلك الشأن حسب الزمان و المكان، وأنها لم تقصر في التحري والاجتهاد حول القيمة السوقية للتقدير، وذلك من خلال عدة معطيات منها التسعير عند أهل الاختصاص من العقاريين و كذلك الأخذ في الاعتبار حركة البيع المحيطة بتلك المواقع والأسعار التي تباع بها والنظر إلى المؤشرات الرسمية لتفاصيل الصفقات القريبة من تلك المواقع وفق النسخ المرفقة التي تدل على حركة البيع والشراء في تلك الأحياء، كما أن أصل عمل اللجنة تقديري وفقاً لمسمى النظام، وذلك أنه ليس لها معيار دقيق لا يمكن تجاوزه، وإنما تضع تقديرها الذي تراه بعد اجتهاد كما ذكر، كما أن نظام نزع الملكية قد كفل الحقوق للجهة المستفيدة بخيار القبول أو التحفظ لما تراه اللجنة ولم ينص

النظام على الرفع بالمحاسبة لأي طرف إن أخطأ في تقديره، وكذلك كفل لصاحب الحق (المواطن) برفض التقدير في حال عدم قبوله بالتقدم بالطعن عليه لدى المحكمة المختصة، كما أن اللجنة التي شارك فيها لجنة أولية ولا يعتد برأيها إلا إذا أجازته مراجع الجهتين (المستفيدة من النزع وهي هنا وزارة النقل) أو (وزارة المالية) لكونه بتحفظ أحدهما أو كلامها ينحل المحضر كأنه لم يكن، وبالتالي فهذه اللجنة لم ينعقد على تقديرها أي صرف أو هدر مالي أو أي اعتبار بعد التحفظ من الجهتين المذكورة لانعدام أثره، وأما ما يتعلق بأن الأعضاء الموقعين على المحضر قد خالفوا زملاءهم باللجنة ممن تحفظوا، فإن الرد على هذا الاتهام بأن تقدير الأسعار كان باتفاق جميع الأعضاء، ولكن عند الرفع من قبل مندوبي وزارتي المالية والنقل لمراجعهما تم توجيههم بالتحفظ، واللجنة عند تقديرها لأي عقار فهي تراعي المال العام وحرمته وتراعي كذلك العقار المنزوع بأنه مال معصوم وله حرمته، ولا ينبغي بخسه أو ظلم أصحابه، فهو منزوع يلزم لأصحابه تعويضاً عادلاً تتحرى فيه اللجان الدقة والصواب وقد تخطيء وقد تصيب، وكذلك اللجنة الرقابية قد تخطيء وقد تصيب والكل مجتهد، وطَلَبَ رد الدعوى وصرف النظر عنها. فيما تمثل ملخص إجابة المدعى عليه الخامس (...) فيما يلي: بأنه ورد لأمانة منطقة عسير خطاب يطلب المشاركة بهذه اللجنة ولكونه مندوب الأمانة آنذاك، فقد تم الاشتراك بهذه اللجنة حسب المادة السابعة من نظام نزع الملكية، وقد وقفت اللجنة بكامل أعضائها وقدمت محضرها المذكور آخذة في الاعتبار موقع العقار وأسعار العقارات المجاورة

آنذاك ومساحة العقار المنزوع وأخذ رأي أصحاب الخبرة المعتمدين من قبل الغرفة التجارية بأبها، وكذلك الأخذ في الاعتبار حرمة المال المعصوم مع الحفاظ على المال العام، كما أن التقدير مجرد رأي غير ملزم لأي جهة، وللجهة صاحبة المشروع التحفظ عليه أو وزارة المالية، وعندها تشكل لجنة أخرى بموجب المادة التاسعة ويصبح المحضر المعد بموجب المادة السابعة لاغٍ ولا يعتد به ولا يترتب عليه أي أثر، كما أن اللجنة ملزمة بإبداء رأيها وتضمينه بمحضر التقدير والعبرة في نفاذه بما تتخذه الجهة النازعة، كما أن نظام نزع الملكية لم يشر إلى طلب الإحالة للتحقيق عند عدم وجود الضرر بمحضر التقدير؛ وذلك لكونه قد ألغي بتحفظ الجهة النازعة ووزارة المالية عليه وهو بالتالي في حكم المنعدم، ويطلب رد الدعوى لانتفاء أسبابها.

فيما تمثل ملخص إجابة المدعى عليه السادس (...) فيما يلي: بأنه تم رفع المحاضر للمرجع لأخذ التوجيه حسب ما نص عليه الأمر السامي رقم (١٩٦٠٥) وتاريخ ١٤٣٤/٥/٥هـ، وعادت له الأوراق من الوزارة بكتابيهم رقم (٣٩/٤٣٨٦٧٨٨) وتاريخ ١٤٤٠/١/١٠هـ، ورقم (٤٠٣٨٩١٩/٣٩) وتاريخ ١٤٣٩/١١/٢٣هـ المتضمنين: توجيهه بالتوقيع على المحاضر بالموافقة، وبناءً على هذا التوجيه فقد وقع بالموافقة على التقدير، وذكر بأن اللجنة بكامل أعضائها عند الوقوف على الموقع اتفقوا بأن هذا السعر المناسب للزمان والمكان، ثم تحفظ بعض الأعضاء بعد ذلك، وذكر بأن اللجنة اجتهدت في التحري للوصول للسعر العادل، وذلك بعد مقارنة تلك العقارات بالعقارات المماثلة لها في نفس الموقع، والقريبة منها، وبعد مداولة للرأي، وسؤال أهل

الخبرة، والمبايعات، كما أن اللجنة لم تبالغ، ولم تبخس، لأن المال العام له حرمته، ويجب حفظه، كما أن العقار المنزوع ملك معصوم له حرمته أيضاً، ويجب عدم ظلمه، وعدم بخسه، وبذلك فقد اجتهدت اللجنة للوصول للحق، وللسعر العادل الموافق للزمان والمكان -حسب النظام-، والإنسان لا يؤاخذ بعد اجتهاده، وإن حصل خطأ بعد ذلك الاجتهاد -غير مقصود- فمعفو عنه؛ لقوله تعالى: ﴿رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا﴾، قال المولى: (قد فعلت). رواه مسلم، كما أن اللجنة الرقابية سعّرت بعد اجتهادها، وقد تخطئ وقد تصيب فكلنا بشر يعترينا الخطأ والصواب، وذكر بأن تقدير اللجنة لم يكن فيه أي مبالغة وما رأته هو السعر العادل، وذكر بأنه نظراً لحسن النية، وعدم قصد المبالغة، والحرص على براءة الذمة قبل الوقوف بين يدي الله ﷻ، ولأن التقدير مسألة اجتهادية من اللجان يبذلون فيها قصارى جهدهم للوصول للحق، يصيبون، ويخطؤون، ولأن الخطأ في العفو خير من الخطأ في العقوبة، ولأن الأحكام الصادرة بالإدانة يجب أن لا تبنى إلا على أدلة، وعلى أسانيد وحجج قطعية الثبوت تفيد الجزم واليقين، وقد خلت هذه القضية من تلك الأسانيد والحجج، ولأن الأصل براءة المتهم، واليقين لا يزول بالشك، فإنه يطلب رد الدعوى. فيما تلخصت إجابة المدعى عليه السابع (...) فيما يلي: بأنه قام بالتحفظ على محاضر التقدير في جميع العقارات المنزوعة لصالح المشروع حسب توجيه مرجعه بالخطاب رقم (٣٦٢٥٥) وتاريخ ١٤٣٩/١٠/١٨هـ المتضمن التوقيع بالتحفظ عند تحفظ مندوب وزارة المالية. فيما تمثل ملخص إجابة المدعى عليه الثامن (...) فيما يلي: بأن منشأ

تشكيل اللجنة التي شارك فيها كان بطلب من وكيل وزارة النقل المساعد للمشاريع بالخطاب رقم (٤٢٧٨٤/٠١) وتاريخ ١٤٣٩/٦/٣هـ؛ وذلك لإعادة تقدير العقارات المعترضة تنفيذ مشروع الطريق الرديف الشمالي لطريق أبها بمحافظة خميس مشيط المزدوج (المرحلة الثانية) مع الوصلة الرابطة لطريق المحالة وتقاطع طريق التعاون مع الرديف بمنطقة عسير، وبناءً على ذلك تم تكليفه بالمشاركة بخطاب أمانة منطقة عسير رقم (٤١٦٩٥٢) وتاريخ ١٤٣٩/٩/٨هـ، وذكر بأنه اختير من قبل مرجعه للمشاركة في هذه اللجنة كونه من المختصين المؤهلين للمشاركة في لجان إعادة التقدير المشار إليها في المادة التاسعة من نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، وحاصل على شهادة البكالوريوس ودورة تدريبية في مجال التقييم العقاري من الهيئة السعودية للمقيمين العقاريين المعتمدين وهذا شرط للمشاركة حسب الأمر السامي رقم (١١٩٨٨) وتاريخ ١٤٣٩/٣/١٢هـ، وذكر بأنه شارك مع اللجنة في تقييم عدد (٥٠) عقاراً من إجمالي (٥٤) عقاراً، وتتراوح تقديرات مواقع تلك العقارات من (١٥٠) ريالاً إلى(٦٠٠) ريال، وذلك حسب ما رأته اللجنة بالأغلبية، وقد تحفظ البعض من الأعضاء على عدد من المواقع بالزيادة والنقصان، وذكر بأن تقدير التعويض رأي للعضو المشارك، وللجهة صاحبة المشروع الأخذ به أو رفضه، وذكر بأنه لم يتم صرف تلك التعويضات لعدم استكمال الإجراءات النظامية بتحفظ الجهة المستفيدة (وزارة النقل)، وذكر بأن تقدير قيمة التعويضات في اللجنة التي شارك فيها جاء موافقاً للأسعار السائدة في تلك المنطقة حسب الزمان والمكان وطبيعة موقع

كل عقار، ولم يحصل منه أي تعد أو تجاوز على المال العام بتقدير قيمة التعويض بأعلى مما يستحق، ومن ضمن أعضاء اللجنة خبراء عقاريين ولم يبدوا تحفظهم على تقدير تلك العقارات؛ مما يدل على صحة تقدير اللجنة للتعويضات المقدرة، وأما ما ذكرته المدعية بأن اللجنة خالفت مقتضى الأمرين الساميين المشار إليهما في قرار الاتهام فإنه مردود، وذلك أن اللجنة التي شارك فيها وضعت أمامها براءة ذمتها والتقيد بالأمر السامي بنصه، وتقدير قيمة التعويضات وفق الأسعار السائدة دون مبالغة أو تجاوز، وذلك حسب الزمان والمكان والمزايا النسبية لكل موقع، وطلب رفض دعوى المدعية تجاهه، وعدم إدانته بالمخالفة المنسوبة إليه. وقد قرر ممثل الادعاء اكتفاءه بما ورد في قرار الاتهام، ونظراً لتهيأ الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة، وحددت جلسة هذا اليوم موعداً للنطق بالحكم، وقد حضر ممثل الادعاء كما حضر المدعى عليهم، المدعى عليه السادس (...) والمدعى عليه السابع (...) والمدعى عليه الرابع (...)، ثم قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة تمهيداً لإصدار حكمها التالية أسبابه.

الأسباب

تأسيساً على ما تقدم ذكره، وبعد الاطلاع على كامل أوراق الدعوى مما قدم أمام الدائرة، وحيث أقامت المدعية هذه الدعوى ونسبت فيها للمدعى عليهم خروجهم عن مقتضى الواجب الوظيفي، وذلك وفقاً لما سلف بيانه، وطلبت في ختام دعواها

تقرير الجزاء التأديبي المناسب بحقهم، وحيث نصت المادة (٤٠) من نظام تأديب الموظفين الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٧) بتاريخ ١٣٩١/٢/١هـ، السارية حين تقدم المدعية بالدعوى على الآتي: "إذا ارتكب الموظف مخالفة في جهة غير التي يعمل فيها يُحال الموظف إلى هيئة الرقابة والتحقيق، فإذا رأت الهيئة أن الأفعال المنسوبة إلى المتهم تستوجب توقيع العقوبة تُحيل الدعوى إلى مجلس التأديب"؛ مما يكون معه النظر في هذه الدعوى مشمولاً بالولاية القضائية للمحاكم الإدارية بديوان المظالم وفقاً لما ورد بالمادة الثالثة عشرة الفقرة (هـ) من نظامه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٧٨) وتاريخ ١٤٢٨/٩/١٩هـ، والتي نصها ما يلي: "تختص المحاكم الإدارية بالفصل في الآتي:... هـ-الدعاوى التأديبية التي ترفعها الجهة المختصة"، كما أن الاختصاص المكاني منعقدٌ لهذه المحكمة بموجب المادة الثانية من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣) وتاريخ ١٤٣٥/١/٢٢هـ، والتي نصها: "يكون الاختصاص المكاني للمحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها مقر المدعى عليه، أو مقر فرع الجهة المدعى عليها إن كانت الدعوى متعلقة بذلك الفرع، أو مقر عمل الموظف في الدعوى التأديبية". وأما من الناحية الشكلية للدعوى، فقد نصت المادة (٤٢) من نظام تأديب الموظفين -السارية حين تقدم المدعية بالدعوى- على الآتي: "تسقُط الدعوى التأديبية بمضي عشر سنوات من تاريخ وقوعها وتنقطع هذه المدة بأي إجراء من إجراءات التحقيق أو التأديب، وتسري المدة من جديد ابتداءً من آخر إجراء، وإذا تعدَّد المتهمون فإن انقطاع المدة بالنسبة إلى أحدهم يترتب

عليه انقطاعها بالنسبة للباقين"، وبما أن الواقعة محل الاتهام منسوبة للعام ١٤٤٠هـ وما قبله، وأقيمت هذه الدعوى على المدعى عليهم بتاريخ ١٤٤٣/٦/٢٧هـ، فبذلك تكون هذه الدعوى مقبولة شكلاً؛ لتقديمها خلال المدة المحددة نظاماً. ومن ناحية الموضوع، ولما كانت القضية الماثلة وُجه الاتهام فيها للمدعى عليهم بصفتهم موظفين يعملون أعضاء في لجان التثمين للعقارات المنزوعة لصالح عدة مشاريع طرق بمنطقة عسير، وفي بادئ الأمر تبين للدائرة بعد دراسة الأوراق وما قدم أمامها من مستندات بأن المدعية وجهت الاتهام للمدعى عليهم في عدة مشاريع دون تحديد وجه مخالفة كل واحد منهم، واسم المشروع الذي خالف في تقدير العقارات المنزوعة لصالحه، والعقار الذي خالف في تقديره ومواصفات ذلك العقار، كما أنه باستقراء الدائرة لنظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار ولائحته التنفيذية، تبين لها عدم اشتراطه إلمام كل أعضاء لجنة التقدير بالأسعار السائدة للعقارات المنزوعة وذلك باعتبار اختلاف تخصصاتهم؛ مما يؤدي بطبيعة الحال إلى تباين آرائهم وتوجهاتهم الفنية، ويستتبع من ذلك اختلاف تقديرهم لسعر العقار المنزوع، كما أن تقدير العقارات هو من قبيل القيميات التي لابد فيها من تفاوت التقدير بين الأذهان، وتشكيل لجنة التقدير إنما هو من قبيل الاجتهاد الجماعي الذي يدلي كل عضو فيها بما لديه من ناحية تخصصه، ومن ثم تجتمع الآراء إما بالأغلبية أو بالإجماع على رأي واحد يكون هو سعر التقدير الذي خلصت إليه اللجنة وفقاً لاجتهادها، ومن وجه آخر فإن نظام نزع الملكية قد تضمن في ثناياه ما يؤيد

اعتبار إلمام لجنة التقدير بالأسعار السائدة للعقارات المنزوعة غير متوجه لآحادها، وذلك أنه كفل للجهة صاحبة المشروع ولوزارة المالية طلب إعادة التقدير خلال المدة المحددة نظاماً، كما كفل لذوي الشأن حق الطعن على محضر التقدير أمام المحكمة المختصة، وإن غاية ذلك هو مراعاة اجتهاد لجنة التقدير وحفظ المال العام وحفظ حقوق ذوي الشأن على حد سواء، كما أن توجيه المقام السامي بإعادة التقدير لتلك العقارات المنزوعة، لا يعد دليلاً موصلاً بذاته في مساءلة عضو لجنة التقدير واتهامه بالتقصير؛ وذلك أن ولي الأمر له أن يُنْفِذَ ما قررته اللجنة أو أن يوجه بإعادة التقدير انطلاقاً من مسؤوليته في حماية المال العام وحسن تصريفه، وعضو لجنة التقدير إنما يثبت تقصيره بتوافر الأدلة الكافية الواضحة في ثبوت إدانته وهو ما لم يتوفر في هذه الدعوى، كما أن مخالفة تثمين اللجنة لما اعتمده المقام السامي لا يعد دليلاً على وجود المخالفة؛ لأن التثمين المعتمد من المقام السامي إنما جاء لاحقاً له وهو مبني على رأي لجنة مشكلة بمثل ما شكلت به اللجنة محل الاتهام، كما أن استناد المدعية على تحفظ بعض أعضاء اللجنة على السعر المقدر، لا يعد دليلاً موصلاً بذاته لثبوت تقصير المدعى عليهم وذلك على نحو ما قررته الدائرة سلفاً، وحيث إن هذا الاتهام جاء كما ذكر غير دقيق في تحديد مدى تقصير كل موظف ومدى مسؤوليته عما جاء في الاتهام، ولتعلق الأمور بمستقبلهم الوظيفي ولكون الاتهام يبنى على الجزم واليقين، لا على مجرد الشك والتخمين، ولأن الأصل براءة الذمة وهي ثابتة بيقين ولا تزول إلا بمثله. ولكل ما سبق تقريره؛ فقد انتهت الدائرة في قضائها إلى حكمها

التالي منطوقه.

لذلك حكمت الدائرة: برفض هذه الدعوى المقامة من هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بمنطقة عسير ضد المدعى عليهم (...).

والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

محكمة الاستئناف

حكمت المحكمة بتأييد الحكم فيما انتهى إليه من قضاء.